

广东省广州市中级人民法院

民事判决书

(2023)粤01民终25836、25837号

上诉人(原审25127号案原告、25141号案被告):广发银行股份有限公司信用卡中心,住所地广东省广州市天河区珠江新城珠江西路10号8、9、10、11、12、13层。

负责人:张华。

委托诉讼代理人:梁善闵,广东广悦律师事务所律师。

委托诉讼代理人:曾晓娇,公司员工。

上诉人(原审25127号案被告、25141号案原告):陈某。

委托诉讼代理人:李旻,广东连越律师事务所律师。

上诉人广发银行股份有限公司信用卡中心(以下简称广发信用卡中心)与陈某劳动争议两案,双方均不服广东省广州市天河区人民法院(2022)粤0106民初25127、25141号民事判决,向本院提起上诉。本院于2023年9月14日立案后,依法组成合议庭进行了审理。上诉人广发信用卡中心的委托诉讼代理人梁善闵、曾晓娇,上诉人陈某及其委托诉讼代理人李旻到庭参加诉讼。两案现已审理终结。

广发信用卡中心上诉请求:1.判决撤销一审判决第一项和第二项;2.改判确认广发信用卡中心无需向陈某支付解除劳动关系赔偿金57597.78元;3.改判确认广发信用卡中心无需向陈某重新开具离职证明;4.判决陈某承担本案一审、二审诉讼费。事实和理由:一审认定事实错误。法律并未禁止离职证明中记载离职原因,故离职证明不存在违反现有法律法规的情形,一审判决重新出具离职证明缺乏法律依据,应予以改判。广发信用卡中心依法解除与陈某的劳动合同,不属于在医疗期

内解除陈某的情形。广发信用卡中心根据陈某在职期间的工作情况认定其存在不胜任工作的情况，并于2021年10月28日向陈某作出《解除劳动合同通知书》，通知其最后工作日是2021年11月1日，劳动合同直至2021年11月2日正式解除。在作出解除通知后客观上无法判断陈某的医疗期。陈某于2021年10月31日才被诊断为急性上呼吸道感染，但其并未在就诊后提交诊断证明，仅通知组长请2021年11月1日一天的病假。因此公司在收到病休申请时并不知悉其详细诊断情况，无法判断医疗期。且其提交诊断证明时已是下班时间，用人单位无法作出相应处理。陈某只请了一天病假，且恰好为其最后工作日，不属于在其医疗期内解除劳动合同。陈某在案外人的工作期限不应与其在广发信用卡中心处的工作期限合并计算。根据社保缴费记录、公积金缴费记录以及应聘登记表可知，陈某经正常流程与广发信用卡中心建立劳动关系。在建立劳动关系前，其属外包人员，与案外公司建立劳动关系，不属于广发信用卡中心直接管理的正式员工，并不属于“非因劳动者本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作”的情形。双方明确约定工作年限自2015年11月30日开始起算。广发信用卡中心出具的《解除劳动合同通知书》符合法律规定，法律并未禁止解除、终止劳动合同证明记载离职原因。综上，请求法院支持广发信用卡中心的诉讼请求。

陈某针对广发信用卡中心的上诉请求辩称，不同意广发信用卡中心的上诉请求，请求法院驳回其全部诉讼请求。广发信用卡中心的上诉请求没有事实和法律依据，且在其上诉状中提到2015年11月8日的应聘登记表，公司并未提交该项证据，且该证据是不真实的。

陈某上诉请求：1. 请求判决广发信用卡中心违法解除劳动合同，向陈某支付违法解除劳动合同赔偿金共 110146.50 元；2. 请求判决广发信用卡中心向陈某支付违法解除劳动合同赔偿金的工作年限按九年计算，共 110146.50 元；3. 请求判决劳动合同解除前十二个月平均工资按正常工作期间的月工资计算，剔除病假期间的月工资，南海搬迁补贴、应休未休年休假工资、延时加班工资等均属于工资构成部分应一并计入，广发信用卡中心需支付赔偿金共 110146.50 元；4. 请求判令广发信用卡中心向陈某支付 2016 年 8 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日扣的南海搬迁补贴费 1396.29 元；5. 请求判令广发信用卡中心向陈某支付 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日扣的病假工资 1772.96 元；6. 请求判令广发信用卡中心向陈某支付 2021 年度三天应休未休年休假工资差额 930.62 元；7. 请求判令广发信用卡中心向陈某支付 2016 年 8 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日延时加班工资 10100.71 元；8. 请求判令广发信用卡中心向陈某支付 2016 年 8 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日间调薪后未足额支付的工资差额 777.81 元；9. 请求判令广发信用卡中心向陈某支付 2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日期间未足额支付的工资差额 131.73 元；10. 请求判令广发信用卡中心重新开具离职证明且证明内容删除“未能胜任工作”的事项，证明内容按劳动合同期限、解除或者终止劳动合同的日期、工作岗位、在本单位的工作年限四项内容写明即可，不得包含对陈某不利事项；11. 请求判令广发信用卡中心为陈某补缴 2015 年 12 月、2021 年 11 月的社保五险以及 2021 年 11 月的住房公积金。广发信用卡中心没有依法按时缴纳社保公积金，还在相关税务部门介入后拖延补缴，性质恶劣。陈某现再次恳求法院将此诉求内容及事由记录在案，于相关文书中公告出来；12. 请求判令广发信用

卡中心承担本案的所有诉讼费用。综上所述，广发信用卡中心一共需向陈某支付金额：87578.96 元。事实和理由：在广发信用卡中心单方解除陈某之前，双方已签订过两次固定期限劳动合同，当时劳动合同于 2021 年 11 月 29 日到期，陈某在 2021 年 10 月 19 日向公司寄送续签无固定期限劳动合同的书面申请。2021 年陈某多次身体不适患病请假，2021 年 10 月 25 日已申请病假，10 月 27 日深夜前往医院急诊。10 月 28 日凌晨发送消息给组长陈某告知继续申请病假并提交材料，人力组长刘英桥回复并询问情况，已知悉病假事宜。解除劳动合同通知书的送达是在陈某处于患病医疗期内，其已单方违法解除劳动合同。陈某担任在线客服，其工资构成明细中，前期是没有营销类工资构成。公司绩效评级存在主观意识决定。陈某 2020 年第一至第三季度的季度绩效评级均为 C，第四季度被评 D，正常年度绩效评级应平均计算为 C，但最终评级为 D，陈某曾对此提出疑问。2021 年第三季度绩效陈某曾当面反馈表示数据有误。公司单方解除前并未事先将理由通知工会，属违法解除。陈某入职时间是 2012 年 12 月 12 日，连续工作年限已近九年。诚伯信息有限公司的曾在职证明记载陈某是 2012 年 12 月 12 日至 2015 年 11 月 30 日就已在广发担任全职客服，广发信用卡中心与陈某签订劳动合同时间也是从 2015 年 11 月 30 日开始。广发信用卡中心社保缴费记录和劳动合同时间不符。2012 年陈某是由广发信用卡中心直接招聘且面试的，后根据其要求被安排与诚伯公司签订文件，且从 2012 年 12 月 12 日起至 2021 年 11 月 1 日，陈某一直都是在广发信用卡中心公司任职客服，陈某与广发信用卡中心是事实劳动关系。广发信用卡中心称与诚伯公司有签订外包合同，却无法举证与诚伯公司签订外包合同的原件，事实上也并不符合外包用工的特征。工作年限应从 2012 年

12月12日起算。公司应支付违法解除劳动合同赔偿金110146.50元。在劳动合同解除前十二个月当中有个别月份陈某曾因患病不能提供正常劳动，病假期间的月工资明显低于正常工作期间的工资，因此应将病假期间的月工资予以剔除，而代以正常劳动期间月工资标准进行计算。一审以5293.08元作为基数计算赔偿金错误，月平均工资应为6119.25元/月。一审认为关于2016年8月至2020年10月扣除的南海搬迁补贴费、2016年8月至2021年10月期间调薪后工资差额的诉请均未经过仲裁程序，陈某在2021年12月7日申请仲裁时提交的手写申请书有提出过结清拖欠工资的主张，当时仲裁能提供的工资短信有限，但在一审期间找到更早之前的工资短信并提出对2016年8月至2021年10月期间工资差额的诉请，此诉请与仲裁申请书要求公司结清拖欠工资的主张均是基于扣工资的事实而引发的诉讼请求，且基于同一法律关系而产生，具有相关性和不可分性的，请求合并审理。每月1000元的南海搬迁补贴费不是交通补贴，该费用是公司员与员工之间就搬迁问题达成一致的条件，属于陈某工资构成的一部分。广发信用卡中心在仲裁和一审中均未能提供扣减该补贴工资相关规章制度的充分证据，一审事实认定不清，广发信用卡中心向陈某支付2016年8月1日至2021年10月31日扣除的南海搬迁补贴费共1396.29元。陈某因疾病停止工作的连续医疗期在六个月以内且在广发信用卡中心公司工作近九年，广发信用卡中心应按法律规定的标准支付病假工资，需补回支付给陈某2020年11月至2021年10月病假扣减的工资1772.96元。陈某2021年度剩余应休未休年休假的天数是三天，应休未休年休假工资为2390.78元，广发信用卡中心应向陈某支付年休假工资差额930.62元。广发信用卡中心在员工的非工作时间组织站会，要求员工参与和本

职工作相关的业务培训，属加班行为，且从未支付过站会培训的加班工资。广发信用卡中心需向陈某支付 2016 年 8 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日延时加班工资合计 10100.71 元。陈某在 2016 年 10 月、2017 年 10 月、2018 年 10 月及 2019 年 10 月共有四次调薪，与之相关的工资应按调整后的标准计发。广发信用卡中心还需要支付调薪后未足额支付的工资差额 777.81 元。广发信用卡中心在解除劳动关系当日并未结清且一次性支付陈某工资。广发信用卡中心未足额支付工资，2021 年 11 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日应发工资为 236.61 元，应支付未足额支付的工资差额 131.73 元。相关法律规定对离职证明应包含的事项的规定并未包括解除劳动合同的原因或涉及劳动者能力、品行等情况的描述。仲裁和一审均已查明判决广发信用卡中心违法解除劳动合同，在离职证明中不应写入“未能胜任工作”，应重新开具离职证明且证明内容删除“未能胜任工作”的事项，不得包含对陈某不利事项。社保五险和住房公积金是法律强制性缴纳的，广发信用卡中心需为陈某补缴 2015 年 12 月、2021 年 11 月的社保五险以及 2021 年 11 月的住房公积金。

广发信用卡中心针对陈某的上诉请求辩称，关于解除的问题，广发银行信用卡中心依法解除与对方的劳动合同，且没有在医疗期解除，2021 年 10 月 28 日公司向对方作出解除劳动合同的通知，通知其最后工作时间是 2021 年 11 月 1 日，正式解除即为 2021 年 11 月 2 日该日。陈某被诊断为急性肠胃炎，向公司申请 28 号及 29 号的病休，其在 29 号收到解除通知，30 号又被诊断急性呼吸道感染，31 号晚上其要求同事帮她请假 11 月 1 日的全天病休。根据相关的法律规定，陈某的医疗期应当是 11 月 1 日结束，公司向工会的报备解除的日期是 11 月 2 日，陈某在 10 月 28 日、10 月 31 日都被诊断为急××症，公司是根据

其在职情况对其进行的解除，不存在违法解除。关于应聘登记表，广发信用卡中心可以当庭出示其原件。

广发信用卡中心向一审法院起诉请求：1. 广发信用卡中心无需向陈某支付解除劳动关系赔偿金 25839.3 元；2. 广发信用卡中心无需向陈某支付南海补贴费差额 941.56 元；3. 陈某承担本案诉讼费。

陈某向一审法院的起诉请求：1. 广发信用卡中心向陈某支付解除劳动关系赔偿金 105871.32 元（工作年限按 9 年计算，被扣除的 2020 年 11 月至 2021 年 10 月南海搬迁补贴费、2020 年 11 月至 2021 年 10 月病假工资、2021 年未休年休假工资差额、2020 年 11 月至 2021 年 10 月延时加班工资计入离职前 12 个月平均工资计算基数内）；2. 广发信用卡中心向陈某支付 2016 年 8 月至 2021 年 10 月扣除的南海搬迁补贴费 1396.29 元；3. 广发信用卡中心向陈某支付 2020 年 11 月至 2021 年 10 月病假扣减工资 1772.96 元；4. 广发信用卡中心向陈某支付 2021 年应休未休的三天年休假工资差额 892.53 元；5. 广发信用卡中心向陈某支付 2016 年 8 月至 2021 年 10 月延时加班工资 10100.71 元；6. 广发信用卡中心向陈某支付 2016 年 8 月至 2021 年 10 月期间调薪后未足额支付的工资差额 777.81 元；7. 广发信用卡中心向陈某支付 2021 年 11 月未足额支付的工资差额 131.73 元；8. 广发信用卡中心重新开具离职证明，且证明内容删除“未能胜任工作”的事项，证明内容按劳动合同期限、解除或终止劳动合同的日期、工作岗位、工作年限四项内容写明即可，不应包含对陈某不利事项；9. 广发信用卡中心为陈某补缴 2015 年 12 月、2021 年 11 月的社会保险以及 2021 年 11 月的住房公积金；10. 广发信用卡中心承担本案的所有诉讼费用。

一审法院认定事实：双方有争议的事项为第十一至第十八项，其他事项双方无争议。

一、申请仲裁时间：2021 年 12 月 7 日。

二、仲裁请求：1. 广发信用卡中心支付 2021 年 11 月 1 日的工资 288.54 元；2. 广发信用卡中心支付违法解除劳动关系赔偿金 116860.14 元；3. 广发信用卡中心支付应休未休年休假工资 3462.48 元；4. 广发信用卡中心支付 2021 年 11 月 1 日饭卡餐补 16.09 元；5. 广发信用卡中心支付 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日克扣病假工资 1772.96 元；6. 广发信用卡中心支付 2020 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日克扣的南海补贴费差额 941.56 元；7. 广发信用卡中心支付 2012 年 12 月 12 日至 2021 年 11 月 1 日期间法定节假日加班工资差额 23344.35 元；8. 广发信用卡中心支付 2012 年 12 月 12 日至 2021 年 11 月 1 日期间延长工作时间加班工资 20991.8 元；9. 广发信用卡中心依法出具解除劳动合同证明；10. 广发信用卡中心退回工牌押金 200 元。

三、仲裁结果：广州市劳动人事争议仲裁委员会于 2022 年 4 月 29 日作出穗劳人仲案〔2022〕1379 号仲裁裁决书，裁决广发信用卡中心一次性支付陈某违法解除劳动关系赔偿金 25839.3 元、南海补贴费差额 941.56 元，驳回陈某的其他仲裁请求。

四、入职时间及工作岗位：2015 年 11 月 30 日，客服。

五、劳动合同签订情况：双方签订有两份劳动合同，第一份劳动合同期限为 2015 年 11 月 30 日至 2018 年 11 月 29 日，第二份劳动合同期限为 2018 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日。

陈某与诚伯信息有限公司签订劳动合同，合同期限自 2012 年 12 月 12 日至 2015 年 11 月 30 日。

六、工资发放情况：工资包含有岗位工资 2439 元、福利补贴 583.33 元，每月 20 日左右以银行转账方式发放上月工资；2021 年 8 月前有工资短信，2021 年 8 月起通过内部 APP 查询工资单。

七、工作时间：每周工作 5 天，每天工作 8 小时。

八、社保缴纳情况：自 2016 年 1 月至 2021 年 10 月。

九、最后工作日及工资支付截止日：2021 年 11 月 1 日。

十、离职时间及原因：2021 年 11 月 2 日离职，离职原因是广发信用卡中心认为陈某不胜任工作，单方解除劳动合同。

十一、关于 2016 年 8 月至 2020 年 10 月扣的南海搬迁补贴费、2016 年 8 月至 2021 年 10 月期间调薪后工资差额、补缴社会保险及住房公积金的问题：

一审法院认定及理由：陈某上述诉请均未经过仲裁程序，且与本案不属于不可分之诉，故一审法院不予调处。此外，关于补缴社保及住房公积金的事项，不属于人民法院劳动争议案件受理范围，陈某应向社保部门反馈处理。

十二、关于 2021 年 11 月工资差额的问题：

陈某主张，其 2021 年 11 月应发工资应为 236.61 元[（岗位工资 2439 元+福利及法定补贴 583.33 元+月度绩效奖金基数 1124 元×1+南海搬迁补贴 100 元）÷21.75 天]，广发信用卡中心应向其支付工资差额 131.73 元（236.61 元-76.36 元-28.52 元）。

广发信用卡中心主张，2021 年 11 月 1 日工资 749.91 元已于 2021 年 12 月 20 日发放给陈某，已足额发放。

一审法院认定及理由：广发信用卡中心主张其已支付陈某2021年11月1日工资749.91元，结合陈某确认收款情况，一审法院对广发信用卡中心该主张予以采纳，经核算亦未低于应付工资水平，故陈某要求广发信用卡中心支付2021年11月工资差额缺乏理据，一审法院不予支持。

十三、关于2020年11月1日至2021年10月31日南海补贴差额的问题：

陈某主张，南海补贴属于其工资构成部分，每月标准数额为1000元，根据工资短信可得出广发信用卡中心克扣2020年11月1日至2021年10月31日期间南海补贴共计941.56元（其中，2021年4月克扣68.18元，2021年7月克扣159.09元，2021年8月克扣363.64元，2021年9月克扣136.36元，2021年10月克扣214.29元）。

广发信用卡中心主张，南海搬迁补贴费不是双方劳动合同约定的工资，是公司额外给予的交通补贴，每月标准1000元，根据员工实际出勤天数、工作表现等计发。自2020年11月1日至2021年10月31日，陈某请假总天数为20.5天，故应扣减相应的南海搬迁补贴费941.56元。

一审法院认定及理由：综合本案证据及双方诉辩意见可知，南海补贴系因工作地点变更后，广发信用卡中心向陈某提供的额外交通补贴，故广发信用卡中心有权根据陈某出勤情况予以计发，结合广发信用卡中心提交的病假单，经核算，并未超出应扣减数额，一审法院认定广发信用卡中心无需向陈某补发该期间南海补贴。

十四、关于2020年11月至2021年10月病假扣减工资的问题：

陈某主张，根据《中华人民共和国劳动保险条例》第十三条、《劳动保险条例实施细则》第十六条及《广东省工资支付条例》第二十四条规定，其因疾病停止工作的连续医疗期在6个月以内，且其在广发信用卡中心工作近9年，广发信用卡中心应补回其2020年11月至2021年10月病假扣减工资1772.96元。

广发信用卡中心主张，根据《关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若干问题的意见》第五十九条及《广东省工资支付条例》第二十四条规定，公司向陈某支付的病假工资高于最低工资标准的80%，已足额支付。

一审法院认定及理由：根据《广东省工资支付条例》第二十四条规定：“劳动者因病或者非因工负伤停止工作进行治疗，在国家规定医疗期内，用人单位应当依照劳动合同、集体合同的约定或者国家有关规定支付病伤假期工资。用人单位支付的病伤假期工资不得低于当地最低工资标准的百分之八十。”现广发信用卡中心根据陈某休病假的情况，支付相应的病假工资，且不低于广州市最低工资标准的百分之八十，符合法律法规，陈某要求广发信用卡中心支付2020年11月1日至2021年10月31日病假工资缺乏理据，一审法院不予支持。

十五、关于2021年度未休天年假工资差额的问题：

陈某主张，其2021年度未休年假天数为3天，但广发信用卡中心仅按两倍工资计发，故还应支付差额892.53元。

广发信用卡中心主张，陈某2021年度未休年假天数为3天，公司已按法定标准支付了未休年休假工资，陈某主张应按三倍标准计发缺乏依据。

一审法院认定及理由：广发信用卡中心已发放陈某正常工作时间工资，故对于未休年休假工资应按两倍标准予以计算，

经核算，广发信用卡中心已足额向陈某发放 2021 年度 3 天未休年休假工资，故一审法院对陈某该项主张不予支持。

十六、关于 2016 年 8 月至 2021 年 10 月延时加班工资的问题：

陈某主张，广发信用卡中心平时发放的延时工资是根据考勤显示的加班情况计发的，而广发信用卡中心利用员工非工作时间组织站会，要求员工参与与本职工作相关的业务培训，属于加班行为，但是没有发放过加班工资。经其统计，广发信用卡中心应支付 2016 年 8 月至 2021 年 10 月延时加班工资 10100.71 元。

广发信用卡中心主张，陈某主张公司组织的相关培训，不属于加班行为，仅仅是小组内部不定期举办的 15 分钟学习分享会，纯自愿参加，不强制，没有任何形式考勤要求、扣罚或奖励。

一审法院认定及理由：根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第六条规定：“发生劳动争议，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”陈某提供的证据，不足以证明其有工作日延长工作时间加班的情形，故其该项主张理解不足，一审法院不予支持。

十七、关于解除劳动关系赔偿金的问题：

陈某主张，广发信用卡中心在其患病期间单方解除劳动合同，明显违法。陈某实际自 2012 年 12 月 12 日就在广发信用卡中心处担任客服，在广发信用卡中心的安排下与诚伯信息有限公司签订劳动合同，但实际工作岗位及地点均在广发信用卡中心处，故该期间应合并计算工作年限。陈某离职前十二个月平均工资为 5881.74 元，广发信用卡中心应向其支付赔偿金 105871.32 元。

广发信用卡中心主张，首先，陈某经考核为不胜任工作，公司对其实施培训后仍不能胜任工作，故与陈某解除劳动合同并支付经济补偿金 37677.66 元。其次，陈某于 2021 年 10 月 28 日凌晨被诊断为急性肠胃炎，向公司申请 2021 年 10 月 28 日及 29 日病休，后于 2021 年 10 月 31 日被诊断为急性上呼吸道感染，于 2021 年 11 月 1 日向公司申请当天全日病休。公司于 2021 年 10 月 28 日向陈某作出《解除劳动合同通知书》，通知其双方劳动合同于 2021 年 11 月 2 日解除，没有在医疗期内解除劳动合同。第三，陈某在诚伯信息有限公司处工作期间不能合并计算工作年限。第四，陈某离职前 12 个月的平均工资为 5293.08 元。

一审法院认定及理由：综合本案证据及双方陈述可知，广发信用卡中心以陈某不胜任工作为由单方解除劳动合同时，陈某正处于患病的医疗期内，根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十二条规定、第八十七条规定，广发信用卡中心该单方解除劳动合同的行为属于违法解除，陈某要求广发信用卡中心支付违法解除劳动合同的赔偿金，于法有据，一审法院予以支持。根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》第四十六条规定，陈某自 2012 年 12 月 12 日起与案外人诚伯信息有限公司建立劳动关系，后于 2015 年 11 月 30 日与广发信用卡中心签订劳动合同，陈某实际工作岗位、工作场所均未变更，属于非因陈某本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作，故陈某请求把在原用人单位的工作年限合并计算为新用人单位工作年限的，一审法院予以支持。经核算，陈某离职前 12 个月的平均工资为 5293.08 元，故广发信用卡中心应向陈某支付违法解除劳动合同赔偿金为 95275.44 元（5293.08 元/月×9 个月×2 倍），扣除广发信用卡中心已支

付款项 37677.66 元，广发信用卡中心还应向陈某支付违法解除劳动合同赔偿金 57597.78 元（95275.44 元-37677.66 元）。

十八、关于重新开具离职证明的问题：

陈某主张，根据《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第二十四条规定，已穷尽列举了离职证明应包括的事项，广发信用卡中心出具的离职证明包含对劳动者不利事项，故应重新开具仅按劳动合同期限、解除或终止劳动合同的日期、工作岗位、工作年限四项内容写明即可，不应包含对陈某不利事项。

广发信用卡中心主张，法律并未禁止离职证明中记载离职原因，故公司已出具合法的离职证明。

一审法院认定及理由：《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第二十四条规定，已明确列明离职证明所应包括事项，为保障劳动者权益，陈某主张广发信用卡中心重新向其开具离职证明具有合理性，一审法院予以采纳，认定广发信用卡中心应向陈某重新开具《离职证明》，仅载明身份信息、劳动合同期限、工作岗位、离职日期及本单位工作年限即可。

一审法院认为，本案是劳动争议纠纷。陈某系广发信用卡中心的员工，双方依法存在劳动关系，劳动者的合法权益应受到法律保护。综上所述，依照《中华人民共和国劳动合同法》第四十二条、第四十八条、第八十七条，《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第六条，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》第四十六条，《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第二十四条，《广东省工资支付条例》第二十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款的规定，判决如下：一、广发信用卡中心自一审判决书生效之日起三日内向陈某一次性支付违法解除劳动关系赔偿金差额 57597.78 元；二、广发信用卡中心自一审判决书生效之

日起三日内向陈某重新开具离职证明（仅载明身份信息、劳动合同期限、工作岗位、离职日期及本单位工作年限即可）；三、驳回广发信用卡中心的其他诉讼请求；四、驳回陈某的其他诉讼请求。如未按一审判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。两案一审案件受理费20元，由广发信用卡中心、陈某各负担10元。

经审查，本院对于一审判决查明的事实予以确认。

二审期间，广发信用卡中心为证明其主张，提交了应聘登记表作为证据。经质证，陈某意见如下：对该证据的真实性认可，是本人所写。对该证据的合法性与关联性不认可，这是公司要求陈某重新填写的。公司让陈某入职时，应当会让陈某交离职证明，但是公司并未让其提交。应聘表中显示陈某作为正式员工或劳务派遣人员为公司工作过，且陈某已经写明没有与原单位解除劳动关系，公司也是表示知情，当时公司仅是告知陈某是作为一个授权，陈某从2012年12月12日开始一直在公司工作。工龄应合并计算。陈某为证明其主张，提交了以下证据：证据一、工资计算表；证据二、诊断证明。经质证，广发信用卡中心的意见如下：广发信用卡中心对证据一的三性不予确认，该份工资表是陈某单方制作，广发信用卡中心一审中已经提交工资表，其是与陈某提交的短信相吻合的，应当以广发信用卡中心的工资表为准。对证据二的真实性确认，对其关联性不予确认。诊断时间是2021年11月2日，公司是在10月28日作出的解除，最后工作日时间是11月1日，在11月2日正式解除合同。证明中的急性肠胃炎是打了问号，广发信用卡中心对陈某是否为急性肠胃炎表示异议。陈某在10月31日诊

断是急性呼吸道感染，应当就是感冒，陈某不属于在医疗期内。

本院认为，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》（2022 年修正）第三百二十一条关于“第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外”的规定，二审案件的审理应当围绕当事人上诉请求的范围进行。综合双方的诉辩意见，本案二审争议焦点问题为：

（一）广发信用卡中心是否应当支付经济赔偿金及经济赔偿金的具体计算；（二）广发信用卡中心是否应当重新开具解除劳动关系证明；（三）广发信用卡中心是否应当向陈某支付南海补贴、病假工资、未休年休假工资、加班工资及工资差额等。

就本案争议的焦点问题，本院分析认定如下：

关于第一个争议焦点问题。根据陈某提交的疾病诊断证明及微信聊天记录等证据，可以证实 2021 年 10 月 25 日起至 2021 年 11 月 2 日期间，陈某因患病多次前往医院就诊，且被医院建议休息，陈某亦及时向广发信用卡中心反馈上述情况并申请休病假。广发信用卡中心应当清楚上述期间属陈某因患病停止工作治病休息期间，其仍在该期间以陈某不能胜任工作为由解除劳动合同，明显有违劳动合同法第四十二条第一款第

（三）项的规定。一审法院据此认定广发信用卡中心构成违法解除劳动合同，处理并无不当，本院予以确认。故广发信用卡中心应向陈某支付经济赔偿金。陈某 2015 年 11 月 30 日与广发信用卡中心正式签订劳动合同前后，其工作场所、工作岗位及工作内容等均未发生变化，仅系劳动合同主体变更为广发信用卡中心，故应当认定为陈某系非因本人原因被安排到广发信用

卡中心工作，未有证据证明前用人单位曾向陈某支付经济补偿金或经济赔偿金，故本案在计算经济赔偿金时，应当将陈某在原用人单位的工作年限合并计算为在广发信用卡中心的工作年限。一审法院计算的经济赔偿金准确，本院予以确认。

关于第二个争议焦点问题。虽然法律并未禁止用人单位在解除劳动关系证明中列明离职原因，但鉴于上述本院已认定本案属广发信用卡中心违法解除劳动合同，广发信用卡中心本案已开具的证明所载离职原因与上述认定相悖，故陈某要求重新开具解除劳动关系证明的请求应予以支持。一审相关处理并无不当，本院予以维持。

关于第三个争议焦点。陈某要求广发信用卡中心支付上述费用，但陈某二审提交的工资计算表系其单方制作，不能充分证明其主张。本案现有证据，尚不足以充分证明广发信用卡中心存在拖欠上述费用的情形，故本院认可一审法院对该部分事实的分析认定，即对陈某的上诉请求，不予支持。

综上所述，广发信用卡中心、陈某的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》（2021年修正）第一百七十七条第一款第（一）项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

（2023）粤01民终25836号案二审案件受理费10元，由上诉人广发银行股份有限公司信用卡中心负担；（2023）粤01民终25837号案二审案件受理费10元，由上诉人陈某负担。

本判决为终审判决。

审判长	李学辉
审判员	汤 瑞
审判员	钟淑敏

二〇二三年十二月十三日

书记员 林克添

李翠萍

自动履行提示

一、债务人如果未按本判决指定的期间履行义务，导致债权人向人民法院申请强制执行的，人民法院将依法对债务人的财产直接采取扣押、冻结、划拨、变价等执行措施，并依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》和《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，对债务人采取限制消费、纳入失信被执行人名单等惩戒措施。债务人为单位的，对其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人一并采取消费限制等惩戒措施。

债务人如果规避、抗拒执行，人民法院将依法采取罚款、拘留等强制措施；情节严重，构成犯罪的，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十七条、第三百一十三条、第三百一十四条之规定，追究相应的刑事责任。

二、判决有款项支付内容的，债权人应及时将收款账户或其他收款方式及时告知对方。

三、当事人应按照《诉讼费结算通知书》指定的期间履行和方式缴纳诉讼费用，逾期不缴纳的，本院将依法强制执行。